

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2935/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

โจทก์

นาย เรียม ลามเซตฐา หรือลามเซษฐา

จำเลย

ป.อ. มาตรา 56, มาตรา 91

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2465 มาตรา 67, มาตรา 72, มาตรา 91, มาตรา 92

พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 62, มาตรา 106, มาตรา 106 ทวิ

ความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท 1(เฮโรอีน)และประเภท 5(กัญชา) ไว้ในครอบครอง (ตามมาตรา 67 และ 76)เป็นความผิดคนละบทมาตรากับความผิดฐานเสพยาเสพติดดังกล่าว (ตามมาตรา 91 และ 92) อีกทั้งเจตนาของการกระทำก็คนละอย่าง ต่างหากจากกันโดยมีไว้ในครอบครองตอนหนึ่งและการเสพอีก ตอนหนึ่งย่อมเป็นความผิดต่างกระทงอย่างชัดเจน ตามคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องของโจทก์มิได้กล่าวเลยว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 92(พ.ศ. 2538) คงอ้างถึงแต่เฉพาะประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 51(พ.ศ. 2531)กับการมีไว้ในครอบครองซึ่งเมทแอมเฟตามีนของจำเลยจำนวน0.08 กรัม โดยไม่ได้กล่าวถึงการคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินปริมาณ 0.500 กรัม ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดไว้ด้วย ฉะนั้น การกระทำของจำเลยจึงไม่ครบองค์ประกอบแห่งความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิต

และประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 106 ทวิ ซึ่งโจทก์ ก็ได้ฟ้องขอให้ลงโทษในความผิดฐานดังกล่าวแต่อย่างใดกรณีจึงไม่มีเหตุที่จะวินิจฉัยเพื่อใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณจำเลยคงมีความผิดเฉพาะตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาทฯ มาตรา 62 วรรคหนึ่ง, 106 วรรคหนึ่ง จำเลยได้กระทำความผิดฐานเสพและมีไว้ในครอบครองซึ่งเฮโรอีนและกัญชาอันเป็นยาเสพติดชนิดร้ายแรง กับวัตถุออกฤทธิ์กรณีจึงไม่มีเหตุอันควรรอการลงโทษจำคุก ให้แก่จำเลย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 26, 57, 76, 91, 92, 102 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 6, 62, 62 ตี, 106, 106 ตี ธิบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15 (ที่ถูกมาตรา 15 วรรคหนึ่ง), 26 (ที่ถูกมาตรา 26 วรรคหนึ่ง), 57, 67, 76 (ที่ถูกมาตรา 76 วรรคหนึ่ง), 91, 92 (ที่ถูกมาตรา 92 วรรคหนึ่ง), 102 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 6, 62 (ที่ถูกมาตรา 62 วรรคหนึ่ง), 62 ตี, 106 (ที่ถูกมาตรา 106 วรรคหนึ่ง), 106 ตี การกระทำความผิดของจำเลยเป็นการกระทำหลายกรรมต่างกันเรียงกระทงลงโทษ ฐานเสพเฮโรอีน จำคุก 6 เดือนฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครอง จำคุก 1 ปี ฐานเสพกัญชาจำคุก 2 เดือน ฐานมีกัญชาไว้ในครอบครอง จำคุก 6 เดือนฐานเสพเมทแอมเฟตามีน จำคุก 1 ปี ฐานมีเมทแอมเฟตามีน จำคุก 1 ปีรวมจำคุก 4 ปี 2 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้

กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี 1 เดือน พิเคราะห์
พฤติการณ์ของจำเลยจากรายงานสืบเสาะแล้ว ไม่สมควรรอกการลงโทษ ของกลางริบ

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบา และรอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยยกขึ้นฎีกาประการแรกว่า ความผิดฐานเสพเฮโรอีน
และการมีเฮโรอีนส่วนที่เหลือไว้ในครอบครองซึ่งคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ 0.08 กรัม
กับการเสพกัญชา และมีกัญชาส่วนที่เหลือไว้ในครอบครอง น้ำหนัก 34.90 กรัม ใน
แต่ละฐานความผิดดังกล่าวเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทนั้น
พิเคราะห์แล้วเห็นว่าความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (เฮโรอีน) และ
ประเภท 5(กัญชา) ไว้ในครอบครอง (ตามมาตรา 67 และ 76) เป็นความผิดคนละ
บทมาตรากับความผิดฐานเสพยาเสพติดดังกล่าว (ตามมาตรา 91 และ 92) อีกทั้ง
เจตนาของการกระทำก็คนละอย่างต่างหากจากกันโดยมีไว้ในครอบครองตอนหนึ่ง
และการเสพอีกตอนหนึ่ง ดังนั้นย่อมเป็นความผิดต่างกระทงอย่างชัดแจ้ง ศาลล่างทั้ง
สองจึงมีอำนาจลงโทษจำเลยทุกกรรมเป็นกระทงความผิดได้

มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ควรต้องใช้กฎหมายในส่วนไหนส่วนไหนที่เป็นคุณแก่
จำเลยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 92(พ.ศ. 2538) หรือไม่ ข้อนี้ตาม
คำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องของโจทก์มิได้กล่าวเลยว่า การกระทำของจำเลยเป็นความ
ผิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 92 (พ.ศ. 2538) คงอ้างถึงแต่เฉพาะ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2531) กับการมีไว้ในครอบครองซึ่ง

เมทแอมเฟตามีนของจำเลยจำนวน 0.08 กรัม โดยไม่ได้กล่าวถึงการคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินปริมาณ 0.500 กรัม ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดไว้ด้วย ฉะนั้น การกระทำของจำเลยจึงไม่ครบด้วยองค์ประกอบแห่งความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 106 ทวิ ซึ่งโจทก์ก็มิได้ฟ้องขอให้ลงโทษในความผิดฐานดังกล่าวแต่อย่างใด กรณีจึงไม่มีเหตุที่จะวินิจฉัยเพื่อใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณตั้งที่จำเลยฎีกา จำเลยคงมีความผิดเฉพาะตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 62 วรรคหนึ่ง, 106 วรรคหนึ่ง ดังที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัย

มีปัญหาต้องวินิจฉัยประการสุดท้ายว่า สมควรลงโทษจำเลยในสถานเบาหรือรอการลงโทษหรือไม่ เห็นว่าจำเลยได้กระทำความผิดฐานเสพและมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษดังกล่าวทั้งสองชนิดซึ่งเป็นยาเสพติดชนิดร้ายแรงกับวัตถุออกฤทธิ์ ฉะนั้นโดยพฤติการณ์ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยมาเพียงแค่นั้นนับเป็นคุณแก่จำเลยมากแล้วกรณีไม่มีเหตุอันควรแก้ไขโทษเป็นอย่างอื่นหรือรอการลงโทษจำคุกจำเลยฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ระพีณ บุญสิทธิ์-สุชาติ ถาวรวงษ์-สมศักดิ์ วงศ์เย็น)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น